

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 182/2536	พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางเรณู วิจิตรสุคนธ์	โจทก์
	นายชโย สารกิจชัย	จำเลย
	นางเรณู วิจิตรสุคนธ์ โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยได้ชำระเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ร่วมเป็นที่พอใจ และโจทก์ร่วมได้ถอนคำร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว โจทก์ร่วมจึงไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไปขอศาลได้โปรดจำหน่ายคดีของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ จำเลย ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้วแถลงไม่ค้าน (อันดับ 203)

ระหว่างพิจารณา นางเรณู วิจิตรสุคนธ์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำคุก 6 เดือน ๙๙

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 142)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 193)

ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่านให้คู่ความฟังแล้ว ก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ร่วม ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกา เพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 202)

คำสั่ง

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

คดีนี้เป็นคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวและยังไม่ถึงที่สุดผู้เสียหายจะถอนคำร้องทุกข์เสียเมื่อใดก็ได้ เมื่อผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม ลีริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ